

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 134 del 08/03/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 61 del 08/03/2023

OGGETTO:

Lavori di "Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente".-
Presa d'atto rinuncia del Direttore dei Lavori e conferimento nuovo incarico D.L.-

CUP: C82B18000110002 - CIG: 8008094838

CAP. 1018 - COD. 0904103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con propria determinazione n. 490 del 25/09/2019 si affidava all'Ing. Giuseppe Cervarolo, con sede in via Acquafredda, n° 23 - 87010 Torano Castello (CS), per l'importo omnicomprensivo di € 19.873,98 oltre IVA e Cassa previdenziale, l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per l' "*Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente*";

-con deliberazione n. 71 del 06.07.2022, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato la rimodulazione del progetto esecutivo dei lavori di "*Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente*", redatto dall'Ing. Giuseppe Cervarolo, per l'importo complessivo di € 600.000,00 suddiviso in € 455.000,00 per lavori a base d'asta, € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 130.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-con propria determinazione n° 525 del 10/11/2022 l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta Minieri King Elettrica - MKE srl con sede in viale De Filippis a Catanzaro che ha offerto un ribasso percentuale del 31,999 % pari ad un importo netto di € 309.404,55 oltre € 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

-con determinazione n° 101 del 24/02/2023 si è preso atto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, divenuta quindi definitiva, dell'appalto dei lavori di "*Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente*";

-il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Dato atto che:

-con nota PEC del 16/02/2023, acclarata al protocollo generale dell'Ente al prot. n° 1060 del 21/02/2023, il tecnico incaricato, Ing. Giuseppe Cervarolo, rinunciava formalmente all'incarico professionale di Direzione dei Lavori del cantiere dei lavori per l' "*Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente*", per motivi strettamente personali;

-al fine di non pregiudicare le attività programmate dalla questa Amministrazione e poter proseguire tempestivamente i lavori di che trattasi, occorre procedere alla nomina di un nuovo tecnico per l'espletamento dell'incarico di cui sopra con particolare riferimento a "Direzione lavori, contabilità, misura, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione";

Ritenuto che:

-stante la notevole mole di lavoro del settore tecnico e la carenza d'organico del medesimo settore (un solo dipendente con funzioni di Responsabile Unico dei vari procedimenti, lo svolgimento di molteplici attività, variegati e complesse funzioni facenti capo al Settore Edilizia, Manutenzioni e Lavori Pubblici) per la

realizzazione dell'opera sopra specificata, nei tempi stabiliti, necessita provvedere, al conferimento di incarico a figura professionale esterna per:

- direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

-sulla base degli accertamenti effettuati dal RUP non è possibile affidare la Direzione Lavori, in parola, all'ufficio tecnico della Stazione Appaltante per:

- carenza in organico di personale tecnico;
- difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
- difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;

Preso atto, altresì, che l'importo della parcella professionale, calcolato in conformità al D.M. 143 del 30.10.2013, ed in base a quanto offerto dall'Ing. Giuseppe Cervarolo in sede di gara, è pari a € 10.995,57 a cui dovranno essere aggiunti gli oneri previdenziali e l'IVA come per legge;

Considerato che l'importo stimato della prestazione complessiva dell'incarico, come sopra dettagliata (Direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) ammonta ad € 10.995,57 oltre IVA ed oneri contributivi, è inferiore ai 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento degli incarichi a soggetti esterni con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016;

Visto l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 che prescrive: *"2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

Visto l'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016 che prescrive: *"Gli incarichi di Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista";*

Visto che:

-per i casi di affidamento di tali attività all'esterno il Comune di Squillace ha costituito un apposito elenco di tecnici per l'affidamento di incarichi professionali, approvato con determinazione n° 173 del 10/05/2021, valutando quelli attualmente inseriti nelle categorie corrispondenti all'oggetto degli incarichi da conferire, in possesso dei requisiti di idoneità professionale e delle necessarie capacità tecniche e professionali, in modo che sia assicurato il rispetto del criterio di rotazione degli inviti rispetto agli affidamenti di prestazione di servizi già attribuiti;

-all'Albo Operatori Tecnici di questo Comune risulta iscritto il professionista Ing. Bitonti Mario, nato a Catanzaro il 08/02/1959, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro con n° 1122 - C.F.: BTNMRA59B08C352P e P.I.: 01575680796, con sede legale dello studio tecnico alla via Mario Greco n° 21 - 88100 Catanzaro, il quale presenta i necessari requisiti per l'espletamento dell'incarico in oggetto;

Dato atto che il suddetto professionista, Ing. Bitonti Mario, a seguito di negoziazione, si è reso disponibile per la direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di *"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente"*, per l'importo di € 10.995,57 oltre IVA e Cassa Professionale, in conformità a quanto offerto dall'Ing. Giuseppe Cervarolo in sede di gara;

Precisato che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;

Viste le Linee Guida n° 1 di attuazione del D.Lgs. n° 50/2016 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria aggiornate al D.Lgs. n° 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n° 138 del 21/02/2018;

Considerato che nella fattispecie in esame l'applicazione dell'art. 36 comma 2 lett. a), appare imprescindibile in quanto la procedura negoziata ivi delineata è l'unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie nel rispetto delle tempistiche previste;

Visti:

-l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

-l'art. 37 comma 1 del D. Lgs n° 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a € 40.000,00 senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. citato;

Verificato che:

-il suddetto professionista, secondo gli atti nella disponibilità di questo ufficio, è in possesso dei requisiti di idoneità professionale, come prescritti dalle norme vigenti in materia;

-dalla certificazione di regolarità contributiva DURC prot. Inarcassa_0332632 del 07/03/2023, si evince che l'Ing. Bitonti Mario risulta in regola con i versamenti contributivi;

Ritenuto quindi, di procedere con l'affidamento dell'incarico per direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dei lavori di *"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente"*;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n. 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

- 1. di recepire ed approvare** la richiesta dell'Ing. Giuseppe Cervarolo, prot. n° 1060 del 21/02/2023, per le motivazioni in essa contenute, di rinuncia all'incarico professionale di Direzione Lavori del cantiere dei lavori per l' *"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente"*;
- 2. di affidare**, ai sensi del combinato disposto degli articoli 31, comma 8, e 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, all'Ing. Bitonti Mario, nato a Catanzaro il 08/02/1959; iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro con n° 1122 - C.F.: BTNMRA59B08C352P e P.I.: 01575680796, con sede legale dello studio tecnico alla via Mario Greco n° 21 - 88100 Catanzaro, per l'importo di € 10.995,57 oltre IVA ed oneri contributivi, l'incarico per direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l' *"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente"*;
- 3. di stabilire** che i pagamenti della prestazione di cui al presente atto sono subordinati al formale trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria-Dipartimento "Presidenza", giusta Convenzione in data 22/02/2018 n° 65041/129 di prot.;

4. **di individuare** nel quadro economico di progetto le risorse finanziarie previste per l'espletamento dei predetti servizi, e di fare fronte alla spesa nascente con il presente atto, con i fondi di cui al finanziamento in parola, dell'importo complessivo di € 600.000,00;
5. **di prendere atto** che il Responsabile del Procedimento dell'intervento in questione è individuato nella persona dell'arch. Antonio Macaluso;
6. **di disporre** che ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136 "*tracciabilità dei flussi finanziari*" l'affidamento di che trattasi è, pena nullità del contratto, subordinata all'assunzione degli obblighi ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art. 3);
7. **di dare atto** che il presente atto ha valore negoziale e, quindi, contrattuale;
8. **di trasmettere** copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000;
9. **di demandare** a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico, nel rispetto dell'art. 25 del D.Lgs. n° 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
10. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
11. **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;
12. **di dare atto** che la spesa per la realizzazione dell'appalto de quo sarà garantita con il finanziamento, meglio descritto in premessa;
13. **di dare atto**, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1018 - Cod. 0904103 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

